



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 49
del 03/02/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 4 DEL 03/02/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa, previsti dal D.L. n. 154 del 23/11/2020, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in favore di residenti nel Comune di Squillace (CZ) che non abbiano già beneficiato dei buoni spesa con il precedente avviso, in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19. RIAPERTURA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto del Sindaco n. 215/2021 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune può erogare "buoni spesa" utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" come convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29/11/2021 ad oggetto: "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 - Indirizzo utilizzo fondi.";

Considerato che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2021, l'Esecutivo ha approvato il disciplinare per la concessione dei buoni spesa ed ha stabilito di destinare alla solidarietà alimentare la somma di € 37.822,28 quale parte del finanziamento di € 57.822,28;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 70 del 15/01/2022 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa previsti dal D.L. 154/2020, il modello di domanda per i cittadini, l'avviso per gli esercenti ed il relativo modello di adesione;

Vista e richiamata la propria determinazione n.8 del 18/01/2022 con la quale è stato approvato un primo elenco di beneficiari dei buoni spesa per un importo totale di €. 13.150,00 e si è reso noto che l'Ente avrebbe distribuito successivamente le somme residue, pari ad € 24.672,28, agli aventi diritto risultanti da un nuovo redigendo bando a cui sarebbero stati ammessi a partecipare tutti coloro che non avessero fatto istanza nei termini del precedente avviso e fino alla concorrenza delle somme residue sopra indicate;

Dato atto che:

- le procedure e gli atti del presente procedimento sono in deroga alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- tutela della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 del regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr), gli ammessi saranno individuati attraverso il numero di protocollo dell'istanza;

Precisato che:

- è stabilito in € 8.788,99 il limite ISEE per accedere ai contributi per l'assegno ai nuclei familiari di cui all'art. 65 della legge 448/1998, individuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari allo 0,5%;
- in deroga a quanto in precedenza stabilito ed al fine di individuare i beneficiari tra i nuclei familiari più fragili della popolazione residente, possono ripresentare domanda solo coloro che si trovino in una situazione di grave disagio economico-sociale permanente dovuta alla presenza - nel proprio nucleo - di soggetto disabile e/o gravemente malato che sia attestata da idonea documentazione;
- data la natura dell'atto, non sussiste la necessità della dichiarazione relativa alle cause di astensione, né quella relativa alle cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, in quanto trattasi di atti dovuti e non soggetti a valutazioni di tipo discrezionale dell'Ente;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021 con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla riapertura del bando con approvazione dell'avviso alle famiglie e del modello di domanda, redatti dall'ufficio preposto;

Visti:

- l'indirizzo dell'Organo Politico;
- Il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

La premessa narrativa e gli atti in essa richiamati qui si intendono integralmente riportati, di approvare:

1. l'avviso pubblico di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per l'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in favore di residenti nel Comune di Squillace (CZ) che:

- non abbiano già beneficiato dei buoni spesa con il precedente avviso e che si trovino in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19;
- in deroga a quanto in precedenza stabilito ed al fine di individuare i beneficiari tra i nuclei familiari più fragili della popolazione residente, possono ripresentare domanda solo coloro che si trovino in una situazione di grave disagio economico-sociale permanente dovuta alla presenza - nel proprio nucleo - di soggetto disabile e/o gravemente malato che sia attestata da idonea documentazione;

2. la modulistica per la presentazione dell'istanza per l'erogazione dei predetti buoni spesa, come da allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. la modulistica per gli esercenti ed il relativo modello di adesione, come da allegati C) e D), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Di precisare che gli esercenti che hanno manifestato la volontà di partecipare nel precedente avviso si intendono confermati, fatte salve comunicazioni contrarie da comunicare nei termini nell'avviso; Di dare atto che la sopra citata modulistica sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Squillace;

Di stabilire che la spesa complessiva di € 24.672,28 nascente dal presente provvedimento è a totale carico dello Stato;

Di assumere un impegno di spesa di € 24.672,28 sul Capitolo 157 del bilancio di previsione 2021;

Di attestare con esito positivo la verifica di cui l'art. 9 della legge 102/2009 secondo cui i Responsabili che adottano atti di impegno di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del settore;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile Finanziario ed all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva competenza.



Responsabile del Servizio
F.to Giuseppina RICCELLI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 03/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F. to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____.

L'Addetto alla pubblicazione

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

03 FEB. 2022

